

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062265-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: HUDSON AZEVEDO SIGMARINGA

MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO SE AFIGURA INVIÁVEL A EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÕES DE SAÚDE, UMA VEZ VERIFICADA A RENITÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO, DIANTE DO PODER DE CAUTELA CONFERIDO AO MAGISTRADO (ART. 139, IV DO CPC). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU NÃO ACOLHIDA POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5062265-41.2024.4.02.5101

510014351397 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062265-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: HUDSON AZEVEDO SIGMARINGA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência apresentada pela União contra decisão que, no **evento 91 dos autos nº 5011831-79.2023.4.02.5102**, determinou a expedição de RPV em momento anterior ao trânsito em julgado.

O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de **EVENTO 3** destes autos.

Não houve apresentação de contrarrazões da Recorrida.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida, que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela União já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

